TRIBUNALE DI PALERMO

VERBALE DI UDIENZA

CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

Il giorno 05/02/2024, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 3675 dell'anno 2020 promossa da

Parte_1 (avv. SABATO MARCO);

CONTRO

Controparte_1 (avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO) *Controparte_2* (avv. DARA GABRIELE);

E NEI CONFRONTI DI

Controparte_3 (avv. IMMORDINO GIOVANNI)

All'udienza del 05/02/2024 è presente l'avv. SABATO MARCO per parte attrice e l'avv. Cacopardo per l'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO, l'avv. Dara per il convenuto *CP_2* pure presente personalmente, e l'avv. Scalia per la Compagnia Assicurativa in sost. dell'avv. IMMORDINO GIOVANNI. E' presente il CTU dott. *Per_1* che dichiara di accettare l'incarico e di avere bisogno di 60 giorni per inviare la bozza alle parti e che farà pervenire PEC per comunicare l'inizio delle operazioni peritali.

L'avv. Dara insiste nella richiesta di revoca della CTU in quanto manca parte della documentazione che la parte attrice non ha mai depositato e quindi il CTU si troverà nell'impossibilità di poter procedere. Rileva inoltre che il periodo di esame va dal 11.9.2014 al 5.5.2016 e non come indicato

nell'ordinanza dal 19.7.2014 al 7.3.2016. L'avv. Sabato contesta la richiesta di revoca della CTU essendo essa tardiva e si rifà alle proprie note difensive. L'avv. Scalia si associa alla richiesta dell'avv. Dara, l'avv. Capopardo nulla osserva.

L'avv. Sabato nomina come CTP il dott. *Persona_2*, ll'avv. Scalia nomina come CTP la dott.ssa *Persona_3* l'avv. Dara nomina come CTP il dott. *Persona_4*. L'avv. Cacopardo si riserva di nominare CTP entro l'inizio delle operazioni peritali.

I procuratori concludono come in atti in ordine all'eccepito difetto di legittimazione passiva del *CP_1* rifacendosi alle proprie difese e chiedendo che la causa venga decisa sul punto.

IL Giudice

Preso atto della corretta indicazione delle date di inizio e di fine dell'incarico conferito al *CP_2* e di cui il CTU dovrà tenere conto, vista l'accettazione dell'incarico da parte del CTU ed il giuramento di rito e le altre richieste;

Conferma la CTU e dispone in favore del CTU un acconto di euro 1000,00 oltre IVA e CP se dovute che pone provvisoriamente a carico di parte attrice;

assegna al CTU il termine di giorni 60 dall'inizio delle operazioni peritali per trasmettere alle parti costituite la propria relazione;

assegna termine alle parti fino all'inizio delle operazioni peritali per la nomina/sostituzione di propri consulenti qualora non già nominati in precedenza;

assegna alle parti ulteriore termine di giorni 30 per trasmettere al CTU le proprie osservazioni sulla relazione;

assegna infine al CTU termine di ulteriori giorni 30 per depositare in Cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti, ed una sintetica valutazione sulle stesse da effettuarsi a mezzo di relazione integrativa.

Rinvia per l'esame della CTU all'udienza del 24.09.2024 disponendo la trattazione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.;

dispone che l'udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

assegna alle parti termine perentorio fino al 24.09.2024 per il deposito telematico delle suddette note scritte;

avverte le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti;

avverte che ciascuna delle parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento;

avverte le parti che, se nessuna di esse depositerà note nel termine assegnato, verrà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o verrà fissata nuova udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, verrà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo;

decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-*sexies* c.p.c..

Il Giudice

dr. Enrico Catanzaro

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico Catanzaro, all'udienza del 05/02/2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3675 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA QUINTINO SELLA, 77 PALERMO, presso l'Avv. SABATO MARCO che la rappresenta e difende per mandato in atti;

– attore –

CONTRO

Controparte_1 elettivamente domiciliato presso l'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO che la rappresenta e difende per mandato in atti;

Controparte_2 elettivamente domiciliato in VIA E. AMARI N.77 90139 PALERMO, presso l'Avv. DARA GABRIELE e , che lo\la rappresenta e difende per mandato in atti;

– convenuti –

E NEI CONFRONTI

Controparte_3 (C.F. *P.IVA_1*), elettivamente domiciliato in C/O AVV GERMANA TARANTOLO VIA GIUDECCA N.69 91100

TRAPANI, presso l'Avv. IMMORDINO GIOVANNI che la rappresenta e difende per mandato in atti;

– terzo chiamato –

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra *Parte_1* nella qualità di titolare della ditta individuale omonima sita in Palermo – frazione Sferracavallo, avente a oggetto l'esercizio dell'attività di rivendita di generi di monopolio e ricevitoria *Org* (c.d. "Tabacchi") ha convenuto il *Controparte_1* e l'avv. *Controparte_2* per sentirli condannare al risarcimento di tutti danni patrimoniali derivanti dalla condotta tenuta da quest'ultimo nella gestione della suddetta attività svolta in forza della nomina di Amministratore Giudiziario intervenuta il 19.07.2014 da parte della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo.

Esponeva che in data 11.09.2014 l'Amministratore Giudiziario avviava le procedure di immissione in possesso ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 159/2011 e dell'art. 104 disp. att. c.p.p., per il cui effetto la Sig.ra *Pt_1 [...]* veniva spossessata della propria azienda ininterrottamente fino al 07.03.2016 - allorquando il Tribunale di Palermo ordinava il dissequestro dei beni e la riconsegna degli stessi nelle mani dell'odierna attrice; consegna che avveniva in data 05.05.2016.

Soggiungeva che rientrata nel possesso dell'azienda affidava ad un

tecnico l'analisi della gestione svolta dall'Amministratore Giudiziario e che all'esito delle indagini questo avrebbe rilevato diverse omissioni nell'esercizio delle funzioni dell'Amministratore con conseguenze pregiudizievoli per l'attività in oggetto. Sarebbe emersa tra l'altro e in particolare: (i) la cattiva rappresentazione all'autorità giudiziaria dei ricavi effettivamente prodotti dal *CP_4* nella vigenza del sequestro; (ii) l'omessa restituzione alla titolare della ditta di tali ricavi; nonché (iii) la violazione degli incombenti fiscali non avendo l'Amministratore adeguatamente denunciato i redditi prodotti né liquidato le relative imposte.

Ritenendo, quindi, la condotta tenuta dall'avv. *Controparte_2* nello svolgimento dell'incarico affidato gravemente colposa, la sig.ra *Parte_1* promuoveva il presente giudizio nei confronti dei sopraindicati convenuti al fine di ottenere la condanna solidale di questi ultimi all'integrale risarcimento dei danni subiti dalla medesima durante l'esecuzione della misura di prevenzione, che venivano quantificati in euro 200.400,47.

Si costituivano i convenuti. Il *Controparte_1* eccepiva *in primis* la nullità dell'atto di citazione perché eccessivamente vaga sul punto della propria responsabilità chiedendo l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva. L'avv. *CP_2* chiamava in causa la *Controparte_3* per essere dalla stessa garantito nel caso di condanna per i fatti narrati in citazione. Nel merito contestavano ogni addebito e chiedevano il rigetto delle domande.

Si costituiva la compagnia assicurativa contestando ogni ipotesi di responsabilità del proprio assicurato e chiedendo - anch'essa - il rigetto di

ogni domanda.

Con verbale dell'11.01.2021 il G.I., rilevato che nella citazione non fossero state evidenziate le ragioni di diritto per le quali il *CP_1* fosse solidalmente responsabile per i danni lamentati dalla sig.ra *Parte_1* insieme all'avv. *Controparte_2*, onerava l'attrice di integrare la citazione sul punto.

Con successiva ordinanza del 01.12.2023, anche alla luce dell'integrazione della citazione, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulla preliminare questione di legittimazione passiva del *CP_1* convenuto - previa assegnazione alle parti dei termini per note conclusive e memorie di replica.

All'udienza odierna la causa veniva discussa come da verbale.

Va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del *Controparte_1 [...]* rispetto alle domande dell'attrice.

L'attore ha convenuto il *Controparte_1*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 5, del cd. Codice antimafia (d. lgs. n. 159/2011), sul presupposto che l'Amministratore Giudiziario dei beni rivesta il ruolo di pubblico ufficiale (esercitando, dunque, una funzione giudiziaria e/o amministrativa ex art. 357 c.p.) e "*ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi*" (cfr. atto di integrazione della citazione). Dalla normativa richiamata l'attrice desume una responsabilità dell'Autorità Giudiziaria per i danni rappresentati ricomprendendovi non

solo l'ufficio del Giudice Delegato ma anche l'ufficio del P.M., la Polizia Giudiziaria e l' CP_5 sotto la cui direzione avrebbe operato l'amministratore nell'ambito del sequestro disposto dal Tribunale di Palermo. La condotta del CP_2 , dunque, costituirebbe una estrinsecazione dell'attività istituzionale del Controparte_1 , prescritta dalle disposizioni del d. lgs. n. 159/2011, tale per cui l'amministrazione andrebbe condannata al risarcimento in solido con il professionista nominato.

La difesa erariale, sul punto, ha eccepito il difetto della legittimazione passiva rilevando sia la mancanza del rapporto di "pubblico impiego" tra il CP_2 e la Pubblica Amministrazione – che avrebbe legittimato in astratto un'ipotesi di responsabilità solidale - sia il mancato ricorso alla procedura prevista dalla l. n. 117/1988 che regola la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, come sembra dovrebbe intendersi il mancato esercizio di controllo e supervisione da parte del Giudice Delegato – e dell'Autorità Giudiziaria tutta - sull'operato dell'Amministratore adombrato in citazione.

A parere di questo decidente, le eccezioni colgono nel segno.

Con riferimento al rapporto di pubblico impiego, la difesa erariale ha rilevato che la figura dell'Amministratore Giudiziario nominato dal G.D. è da inquadrarsi tra gli ausiliari del magistrato, selezionati tra soggetti con particolari competenze tecnico-professionali e iscritti in un apposito albo (Cass. sent. 28644/2017) che risponde direttamente degli atti compiuti in tale veste, anche se in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 c.p.c., essendo legittimato a stare in giudizio, attivamente e

passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia e amministrazione dei beni sequestrati (cfr. comparsa di costituzione che richiama Cassazione civile sez. II, 14/06/2019, n. 16057). Deve pertanto escludersi una qualsivoglia ipotesi di immedesimazione organica del *CP_2* con estensione della responsabilità (diretta) in capo all'Amministrazione che lo ha nominato.

Né può ritenersi che al caso di specie vada applicato il criterio della c.d. occasionalità necessaria - richiamato dall'attrice - che si riferisce alla "responsabilità indiretta" della Pubblica Amministrazione (ai sensi e per gli effetti dell'art. 2049 c.c.) per il diverso caso del dipendente che abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'Amministrazione di appartenenza (ed invero la sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13246/2019 richiamata dall'attrice trattava di un cancelliere in servizio presso un Ufficio giudiziario appropriatosi di somme di denaro dallo stesso ricevute in quanto titolare di certe attribuzioni e poteri).

La domanda non può neanche qualificarsi *sub* L. n. 117/88 che disciplina l'azione di risarcimento del danno subito dal cittadino a cagione di un provvedimento giudiziario - e ciò per i seguenti motivi.

In primo luogo, tale azione avrebbe dovuto essere incardinata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri dinanzi al "*tribunale del capoluogo del distretto della Corte d'Appello, da determinarsi a norma dell'art. 11 del codice di procedura penale e dell'art. 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,*

approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271". Sicché, non possono essere considerate correttamente incardinate le domande svolte nei riguardi dell'Autorità Giudiziaria.

In secondo luogo, non sono state individuate dall'attrice specifiche condotte (*rectius* provvedimenti) pregiudizievoli imputabili a singoli uffici nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Di tal ché, anche su tale piano, la relativa doglianza rimane sprovvista dei requisiti minimi per il suo accoglimento.

Va infine sgombrato il campo anche dalla possibile configurazione di una responsabilità in capo al *CP_1* convenuto nell'alveo dell'illecito conseguente alla omessa vigilanza o omessa adozione delle misure atte ad impedire l'evento; ipotesi che ne giustificherebbe la chiamata in giudizio unitamente all'Amministratore nominato potendo – in astratto - ritenersi che un unico fatto dannoso sia cagionato da più azioni o omissioni costituenti fatti illeciti anche diversi (cfr. Cass. civ. n. 1070/2019). E ciò in quanto negli scritti di parte attrice non sono stati forniti elementi volti a dimostrare che - secondo un giudizio controfattuale - il corretto svolgimento dei poteri di vigilanza e di controllo sugli atti dell'Amministratore da parte dell'Autorità Giudiziaria avrebbe impedito il verificarsi dei pregiudizi rappresentati. Anche sotto tale profilo, dunque, la domanda di condanna del *Controparte_6* non può che essere rigettata.

In conclusione, la domanda nei riguardi del *Controparte_1* deve ritenersi infondata oltre che inammissibile.

Pertanto, il giudizio proseguirà, come da separata ordinanza di

rimessione sul ruolo, solo tra le parti *Parte_1*, Avv. ANTONIO GALATOLO e la *Controparte_3* con l'estromissione del *Controparte_1*, il quale non hanno alcun interesse a permanere in questo giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; non definitivamente pronunciando:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva del *Controparte_1* *[...]* rispetto alle domande della sig.ra *Parte_1*;

- dispone l'estromissione dal giudizio del *Controparte_7*;

- condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del *Controparte_1* che liquida in euro 1700,00 oltre ad IVA CPA e rimborso spese forfetarie come per legge;

- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.

Così deciso in Palermo, all'udienza del 05/02/2024.

Il Giudice

dott. Enrico Catanzaro